

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Desconcentração e Descentralização

A **desconcentração e a descentralização** são conceitos fundamentais no Direito Administrativo e são frequentemente cobrados em provas. Para compreender a diferença entre eles, é essencial entender como a administração pública se organiza.

Vamos lembrar que, dentro da administração pública, há a **administração direta e a administração indireta**. A **desconcentração ocorre quando uma pessoa jurídica da administração pública cria órgãos dentro de sua própria estrutura**.

Um exemplo clássico é o Presidente da República criando ministérios. Isso é desconcentração porque ele está **criando órgãos dentro da estrutura da União**.

Da mesma forma, uma autarquia como o INSS, que é uma entidade da administração indireta, pode criar superintendências regionais, gerências estaduais ou agências de atendimento. Todos esses são **órgãos internos da mesma entidade, o que caracteriza a desconcentração**.

O ponto-chave da desconcentração é que **há apenas uma única pessoa jurídica envolvida**, que cria órgãos dentro de sua própria estrutura. Esse processo **pode ocorrer tanto na administração direta quanto na indireta**, já que as entidades da administração indireta também possuem órgãos internos.

Já a **descentralização** ocorre quando a administração pública **cria uma nova entidade ou transfere uma atividade para uma entidade que já existe**.

Diferente da desconcentração, que envolve a criação de órgãos dentro da mesma pessoa jurídica, a descentralização envolve a **transferência de atividades ou serviços de uma pessoa jurídica para outra**. Por exemplo, **quando a União cria uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia ou uma fundação, está promovendo a descentralização**.

PRINCIPAIS DIFERENÇAS	
DESCONCENTRAÇÃO	DESCENTRALIZAÇÃO
Criação de órgãos dentro da mesma entidade.	Transferência de atividades para outra entidade.
Mantém-se dentro da mesma pessoa jurídica.	Envolve mais de uma pessoa jurídica.
Ocorre dentro da administração direta ou indireta.	Pode envolver criação de entidade (indireta) ou delegação para particulares.
Exemplo: Criação de órgãos no INSS.	Exemplo: União criando uma autarquia.

Para memorizar a diferença entre esses conceitos, pode-se utilizar um macete simples. As palavras “desconcentração” e “descentralização” são semelhantes, mas a primeira letra que as diferencia é o "O" em "desco**n**centração" e o "E" em "desc**e**ncentralização".

O "O" pode ser associado a "**ó**rgão público", enquanto o "E" pode ser associado a "**e**ntidade". Assim, a **desconcentração refere-se à criação de órgãos dentro da mesma entidade, enquanto a descentralização trata da criação ou transferência de atividades para uma nova entidade.**

Esse entendimento é crucial para não errar questões de prova sobre o tema. A maioria das perguntas busca exatamente essa distinção entre desconcentração e descentralização. Com esse macete em mente, fica mais fácil lembrar que a desconcentração cria órgãos dentro da mesma estrutura jurídica, enquanto a descentralização transfere atividades entre diferentes pessoas jurídicas.



Importante!

Desconcentração: Técnica por meio do qual uma pessoa jurídica da administração pública, cria órgãos dentro de sua própria estrutura.

- Pode acontecer na administração direta, como pode acontecer na indireta;

Descentralização: Administração pública cria uma nova entidade ou passa uma atividade para uma entidade que já existe.

DICA:

Desc**O**ncentração → **Ó**rgão

Desc**E**ncentralização → **E**ntidade

Além dos conceitos de desconcentração e descentralização, é importante entender que as provas podem utilizar os termos de forma invertida, trazendo os conceitos de **concentração e centralização**.

A concentração ocorre quando a administração pública **extingue ou funde órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica**. Por exemplo, se existiam dois ministérios separados e eles são unificados em um só, houve concentração, pois o número de órgãos foi reduzido.

Da mesma forma, se um ministério deixa de existir, ocorre a concentração da administração, pois a estrutura se torna mais enxuta.

No caso da descentralização, que ocorre quando um ente federativo transfere um serviço para outra entidade, o movimento inverso é chamado de centralização.

Isso acontece quando o poder público **extingue uma entidade da administração indireta**, como uma sociedade de economia mista, e reassume para si aquela atividade. O serviço que antes era executado por uma entidade descentralizada volta a ser prestado diretamente pelo ente federativo.

As provas podem utilizar essas variações de termos para testar o raciocínio dos candidatos. Um exemplo clássico é uma questão que pede para classificar a administração pública em relação a um órgão dentro de uma autarquia como o INSS.

Nesse caso, há uma administração pública descentralizada, pois a atividade saiu do ente federativo e foi transferida ao INSS, e também desconcentrada, pois dentro do próprio INSS existem órgãos internos, como superintendências e agências locais.

Por outro lado, quando um ministério executa diretamente uma atividade, a administração é centralizada, pois não há uma entidade distinta envolvida, mas também pode ser desconcentrada se a execução ocorrer por meio de um órgão subordinado.

Outro ponto importante é a atuação da presidência de uma autarquia como o INSS. Se uma decisão é tomada diretamente pela presidência da entidade, sem passar por órgãos internos hierarquicamente inferiores, a administração pública pode ser classificada como descentralizada, pois envolve uma entidade distinta do ente federativo, mas concentrada, pois a decisão não foi delegada a um órgão subordinado dentro da própria autarquia.

Essas nuances conceituais são exploradas em provas de concursos, exigindo atenção para interpretar corretamente as questões. Compreender a relação entre concentração e desconcentração, assim como entre centralização e descentralização, permite responder com segurança às perguntas que exploram essas diferenças.

Variações de Descentralização

Além da distinção entre desconcentração e descentralização, é importante compreender as **variações dentro da descentralização**. Uma delas é a **descentralização política**, que é a base do modelo federativo brasileiro.

No Brasil, o **poder político** não está concentrado apenas na União, mas é **descentralizado entre os entes federativos**. Isso significa que estados, municípios e o Distrito Federal possuem sua própria capacidade legislativa garantida pela Constituição.

Ao contrário dos Estados unitários, nos quais o poder político é centralizado em um único governo, o Brasil adota o modelo federativo, permitindo que cada ente federativo tenha autonomia legislativa dentro de suas competências.

Além da descentralização política, há a **descentralização administrativa**, que pode ocorrer de diferentes formas. As duas principais são a **descentralização por serviços**, também chamada de **descentralização técnica ou funcional**, e a **descentralização por colaboração**, que também pode ser chamada de **descentralização negocial**.

Em algumas provas, a descentralização por serviços pode ser denominada como **outorga**, enquanto a descentralização por colaboração pode ser chamada de **delegação**. No entanto, é importante ter atenção ao termo "delegação", pois ele pode ser usado em um sentido amplo para qualquer transferência de atribuição ou em um sentido estrito dentro da descentralização por colaboração.

Na descentralização por serviços, um ente federativo cria uma pessoa jurídica de direito público dentro da administração indireta e **transfere para ela a execução de uma atividade administrativa**.

Esse é o caso das autarquias, como o INSS, que recebem atribuições específicas para desempenhar serviços públicos de forma descentralizada, mas ainda sob controle estatal. Esse modelo garante maior especialização e eficiência na prestação de determinados serviços.

Já na descentralização por colaboração, a administração pública **transfere a execução** de um serviço a particulares ou a entidades da administração indireta que sejam pessoas jurídicas de direito privado.

Isso ocorre, por exemplo, quando o Estado delega a prestação de serviços públicos a empresas concessionárias ou permissionárias. Diferente da descentralização por serviços, em que há a criação de uma entidade de direito público, na descentralização por colaboração o serviço continua sendo de responsabilidade do Estado, mas a execução é transferida para terceiros, que podem ser empresas privadas ou entidades da administração indireta de direito privado.

Compreender essas variações da descentralização é essencial para interpretar corretamente as questões de prova, pois as bancas frequentemente utilizam diferentes nomenclaturas para testar o conhecimento do candidato. Ao dominar esses conceitos e suas distinções, fica mais fácil identificar a estrutura administrativa envolvida e responder corretamente às questões sobre o tema.

É importante destacar que a classificação da descentralização administrativa não é uma verdade absoluta e **pode variar conforme a doutrina adotada**.

Existem diferentes entendimentos sobre a distinção entre descentralização por serviço e descentralização por colaboração, e as provas podem adotar qualquer uma dessas visões. Por isso, é fundamental **estar atento ao contexto da questão para identificar qual abordagem a banca está seguindo**.

Um dos entendimentos considera que a descentralização por serviço ocorre quando a administração pública transfere a titularidade e a execução de um serviço para uma pessoa jurídica de direito público da administração indireta, como autarquias e fundações públicas.

Já a descentralização por colaboração seria aquela em que a administração pública transfere apenas a execução do serviço, mantendo a titularidade com o ente central, e pode envolver tanto empresas públicas e sociedades de economia mista quanto entidades privadas, como concessionárias de serviços públicos.

No entanto, há outra vertente doutrinária que classifica a descentralização por serviço como aquela que envolve qualquer entidade da administração indireta, independentemente de ser de direito público ou privado, abrangendo autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Nesse caso, a descentralização por colaboração ficaria restrita à delegação de serviços para particulares, como concessionárias e permissionárias.

A diferença central entre esses entendimentos está na questão da titularidade do serviço. No caso de uma autarquia como o Detran, que é uma pessoa jurídica de direito público, ela recebe não apenas a execução, mas também a titularidade do serviço, o que significa que a administração central não pode simplesmente retomar o serviço sem uma alteração legal.

Isso reforça a ideia de que a descentralização por serviço ocorre apenas para entidades de direito público.

Por outro lado, uma empresa estatal que presta serviços de abastecimento de água e saneamento, como uma sociedade de economia mista, pode ser substituída por outra empresa, pois a titularidade do serviço continua com o ente central. Isso justificaria classificá-la dentro da descentralização por colaboração, já que o poder público apenas delega a execução, sem transferir a titularidade.

Diante dessas diferenças doutrinárias, é essencial que você esteja preparado ou preparada para interpretar a questão da prova e identificar qual linha de raciocínio a banca está utilizando. Conhecer ambas as perspectivas permite que se faça uma escolha consciente na hora de responder, evitando erros por conta de variações conceituais.

Outro aspecto fundamental da descentralização administrativa é o meio pelo qual ela ocorre. A descentralização por serviço, que envolve a **transferência de titularidade e execução de um serviço** público para uma pessoa jurídica de direito público da administração indireta, ocorre **obrigatoriamente por meio de lei**.

Isso significa que a criação de autarquias e fundações públicas para desempenhar funções descentralizadas depende de um ato legislativo.

Já na descentralização por colaboração, a forma como ocorre a transferência pode variar conforme o destinatário da delegação. Se a descentralização por colaboração for **feita para uma entidade da administração indireta** que seja uma pessoa jurídica de direito privado, como uma empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação de direito privado, ela **também será realizada por meio de lei**.

No entanto, quando a descentralização por colaboração **envolve particulares**, ou seja, entidades externas à administração pública, a **transferência do serviço pode ocorrer por meio de um ato administrativo ou contrato administrativo, sem necessidade de uma lei específica**.

Os particulares que podem receber essa delegação para executar um serviço público são, em sua maioria, concessionárias e permissionárias de serviço público.

Exemplos clássicos incluem empresas distribuidoras de energia elétrica e operadoras de telecomunicações, que recebem a execução de serviços essenciais por meio de concessões outorgadas pelo poder público.

Nesse caso, a descentralização por colaboração amplia o alcance da administração pública, permitindo que empresas privadas atuem na prestação de serviços sem que o Estado perca sua função reguladora.

Assim, a descentralização ocorre sempre que o Estado transfere um serviço de uma pessoa jurídica para outra, podendo essa nova entidade ser parte da administração indireta ou estar completamente fora da estrutura estatal.

Na descentralização por serviço, há a criação de uma nova pessoa jurídica na administração indireta, garantindo-lhe a titularidade e a execução do serviço, e esse processo é sempre feito por meio de lei.

Já na descentralização por colaboração, a administração pública transfere apenas a execução do serviço, sem ceder a titularidade, podendo essa delegação ocorrer tanto para entidades da administração indireta de direito privado quanto para particulares. Dependendo do caso concreto, essa descentralização pode se dar por lei, ato administrativo ou contrato administrativo.

Com esse entendimento, é possível distinguir claramente os diferentes tipos de descentralização administrativa e suas implicações, facilitando a resolução de questões que abordam o tema em provas de concursos.



Tome nota!

DESCENTRALIZAÇÃO:

- **POLÍTICA;**
- **ADMINISTRATIVA:**
 - **POR SERVIÇOS/ TÉCNICA/ FUNCIONAL - OUTORGA:**
 - PJ Dir. Púb.
 - Adm. Indireta
 - Titularidade + Execução
 - Por meio de Lei
 - **POR COLABORAÇÃO/ NEGOCIAL - DELEGAÇÃO:**
 - Particulares/ Adm. Indireta
 - PJ de Dir. Privado
 - Apenas a Execução
 - Feita por meio de:
 - Lei: Quando feita para integrantes da Indireta (empresa pública, sociedade economista ou fundação de direito privado)
 - Ato administrativo ou contrato administrativo: Quando ela feita para particulares.

É fundamental compreender que os termos técnicos utilizados na doutrina para classificar as formas de descentralização administrativa **nem sempre são seguidos de maneira rigorosa pela legislação.**

Doutrinariamente, a descentralização por serviço é conhecida como outorga, enquanto a descentralização por colaboração é denominada delegação. No entanto, algumas leis utilizam esses termos de forma diferente, o que pode gerar confusão nas provas.

Um exemplo disso é a Lei nº 8.987/95, que trata das concessões e permissões de serviços públicos. **Tanto a concessão quanto a permissão são formas de descentralização por colaboração**, pois envolvem a **transferência da execução de um serviço público para uma pessoa jurídica de direito privado ou, no caso da permissão, até mesmo para uma pessoa física**.

Nesse caso, a titularidade do serviço permanece com o Estado, enquanto a execução é transferida ao particular. Portanto, de acordo com a doutrina, trata-se de um caso de delegação.

No entanto, **a própria lei utiliza em alguns trechos o termo "outorga" para se referir à concessão e à permissão**, como no artigo 5º, que menciona a "outorga de concessão" e no artigo 42, que fala sobre concessões de serviço público "outorgadas anteriormente".

Lei nº 8.987/95:

[...]

Art. 5º O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo.

[...]

Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta Lei.

Isso significa que a legislação, **em algumas ocasiões, pode empregar a palavra "outorga" em um contexto diferente do que é estabelecido pela doutrina**. Esse uso pode aparecer nas provas de concurso, especialmente quando o edital menciona serviços públicos, pois nesses casos é comum que as bancas incluam trechos diretos da legislação na formulação das questões.

Dessa forma, **o candidato deve estar atento para não se confundir ao aplicar rigidamente a distinção entre outorga e delegação sem levar em conta o contexto da questão**.

O mais importante é saber que, ao resolver uma prova, é essencial interpretar a questão de maneira cuidadosa, analisando o texto apresentado e as alternativas disponíveis. Em provas de múltipla escolha, o raciocínio deve ser feito considerando tanto o conteúdo doutrinário quanto a possível utilização dos termos pela legislação.

Assim, evita-se erros por desconsiderar exceções e adaptações terminológicas feitas pelas próprias normas jurídicas. A leitura da legislação seca pode ser uma estratégia útil para compreender essas variações e evitar surpresas na hora da prova.

Resumo

Desconcentração

- Ocorre dentro da mesma pessoa jurídica.
- Consiste na criação de órgãos públicos dentro da estrutura administrativa.
- Pode ocorrer tanto na administração direta (Exemplo: criação de ministérios pelo Presidente da República) quanto na administração indireta (Exemplo: criação de superintendências regionais pelo INSS).
- Concentração (Processo inverso da desconcentração)
 - Ocorre quando órgãos são extintos ou fundidos, reduzindo a estrutura administrativa.
 - Exemplo: dois ministérios que são unificados em um só.

Descentralização

- Ocorre quando há transferência de serviços ou atividades de uma pessoa jurídica para outra.
- Pode ser feita para uma entidade da administração indireta ou para particulares.

- Tipos de Descentralização:
 - Descentralização Política:
 - Ocorre no modelo federativo do Brasil.
 - Distribui a capacidade legislativa entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
 - Descentralização Administrativa:
 - Descentralização por Serviço (ou Técnica/Funcional)
 - Ocorre quando a administração pública cria uma entidade de direito público para prestar um serviço.
 - Envolve a transferência da titularidade e execução do serviço.
 - Sempre feita por meio de lei.
 - Descentralização por Colaboração (ou Negocial)
 - Ocorre quando a administração pública transfere apenas a execução do serviço, mantendo a titularidade.
 - Pode ser feita para Empresas estatais ou particulares.
 - Forma de realização:
 - Para integrantes da administração indireta → por meio de lei.
 - Para particulares → por meio de contrato administrativo ou ato administrativo.

Conflitos Doutrinários sobre a Descentralização

- Algumas doutrinas classificam a descentralização por serviço como abrangendo todas as entidades da administração indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista).
- Outras doutrinas (seguida pelo professor) defendem que:
- Descentralização por serviço → apenas para PJ de direito público.
- Descentralização por colaboração → para PJ de direito privado ou particulares.
- Como não há um entendimento absoluto, é preciso analisar a questão na prova para identificar qual posicionamento está sendo adotado.

Uso de Termos na Legislação e Provas

- Doutrinariamente:
 - Outorga → Descentralização por serviço.
 - Delegação → Descentralização por colaboração.
- Na legislação (Exemplo: Lei 8.987/95 – Concessões e Permissões de Serviço Público):
 - A lei, em alguns trechos, usa outorga para concessões e permissões, gerando confusão.
 - Portanto, na prova, é necessário analisar o contexto da questão para não errar.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
